

Politica Familiare in Svizzera e Ticino

— Sintesi

Sicurezza Sociale e Forme di Solidarietà · Sessione 07

Capire chi è la "famiglia" per la legge, perché lo Stato la sostiene, e con quali strumenti concreti lo fa. Hai già studiato il dettagliato — qui ripassi i punti che non puoi dimenticare all'esame.

Definizioni di famiglia

- **Economia domestica (USTAT)**: persone che vivono insieme, stessa abitazione
 - **Economia domestica familiare**: come sopra + legame di parentela; **non richiede la presenza di figli**
 - **Costituzione federale (art. 41)**: «comunità di adulti e bambini» — nessun riferimento alla coabitazione, nessun riferimento al tipo di legame
 - **COFF (2000)**: «gruppo sociale fondato sui rapporti tra genitori e figli, socialmente riconosciuto» — introduce la **filiazione**, esclude il matrimonio obbligatorio, include figli maggiorenni e famiglie non coabitanti
 - **La definizione usata condiziona chi rientra nelle politiche: più ampia la definizione, più ampio il perimetro delle misure**
-

Perché lo Stato si occupa della famiglia?

- **Rapporto Lüscher (1982)**: la famiglia produce prestazioni utili alla società → non è solo affare privato → lo Stato ha responsabilità di coordinare gli interventi
- Finalità **dirette**: tutela dei diritti e benessere dei membri, protezione dei minori, contrasto alla violenza domestica

- Finalità **esterne**: demografiche (natalità), economiche (reddito, mercato del lavoro, lotta alla povertà), storiche ([male breadwinner model](#))
-

Come è organizzata

- Principio di **sussidiarietà verticale**: comune → cantone → Confederazione (il livello inferiore interviene per primo)
 - Principio di **sussidiarietà orizzontale**: pubblico e privato concorrono ([molti servizi ticinesi sono gestiti da soggetti privati](#))
 - Base legale cantonale ticinese: **LFam (874.100, 2003)** — accoglienza, protezione minori, informazione e prevenzione
-

Lo sgabello a tre piedi

Gamba	Cosa comprende
Sostegno monetario	Assegni familiari, AFI/API, IPG, sussidi, borse di studio, anticipo alimenti
Tempo	Congedo maternità, congedo per l'altro genitore, congedo adozione
Servizi	Nidi, famiglie diurne, doposcuola, servizi di protezione

Assegni familiari (LAFam)

- **Obiettivo**: integrare (non sostituire) il reddito dei genitori per coprire parzialmente i costi dei figli
- **Assegno per figli**: min. **215 CHF/mese** → fino a 16 anni (o 20 se incapace al guadagno)
- **Assegno di formazione**: min. **268 CHF/mese** → dall'inizio della formazione post-obbligatoria fino a 25 anni
- Danno diritto: figli propri, figliastri, affiliati, fratelli/sorelle/[abiatici](#) a carico
- In caso di più aventi diritto: priorità a chi lavora, poi a chi guadagna di più

- Il Ticino applica i minimi; i cantoni possono aggiungere importi superiori
-

AFI e API (cantonali Ticino, dal 1996)

- **Scopo:** ridurre la povertà familiare ed evitare il ricorso all'assistenza sociale
 - **AFI:** genitori con figli sotto i 15 anni → integra fino a coprire il fabbisogno del figlio (max 818 CHF/mese per i primi due figli)
 - **API:** genitori con figli fino all'ingresso alla scuola dell'infanzia (~4 anni) → porta l'economia domestica al **minimo vitale**
 - **Aventi diritto:** domicilio in Ticino da almeno 3 anni (svizzeri) o 5 anni (stranieri)
-

LAV — Aiuti alle vittime di reati (violenza domestica)

- Base legale: **Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)**
 - In Ticino: gestito dal **Servizio LAV**
 - Due forme: **aiuto immediato** (spese urgenti: mediche, psicologiche, legali, alloggio max 35 gg.) e **aiuto a lungo termine**
 - **Regola chiave:** le prestazioni LAV sono **sussidiarie** — intervengono solo se non esistono altre coperture
-

Congedo e indennità di maternità / per l'altro genitore

- **Due componenti distinte:** congedo (astensione legale dal lavoro, Legge sul lavoro) + indennità (sostituzione del reddito, LIPG)

- **Maternità:** 16 settimane di congedo possibile; indennità pagate per 14 settimane all'80% del salario (max 220 CHF/giorno)
 - Prime 8 settimane: obbligatorie (divieto legale di lavorare — protegge da ricatti del datore di lavoro)
 - Condizioni: 9 mesi AVS + 5 mesi di lavoro durante la gravidanza
 - **Altro genitore:** 2 settimane entro 6 mesi dalla nascita; stesse condizioni
 - La Svizzera ha congedi tra i più brevi dell'Europa occidentale (dati OCSE 2023)
 - Disuguaglianza settore pubblico/privato: es. SUPSI offre 16 settimane al 100%
-

Sfide e cambiamenti

- La politica familiare è nata per la famiglia tradizionale: coppia sposata, figli biologici, male breadwinner model
 - Forme familiari in crescita: monoparentali, ricomposte, omoparentali, nascite fuori dal matrimonio
 - Risposte recenti: uguaglianza matrimoniale (2022) → filiazione estesa al partner non biologico; misure di conciliazione famiglia-lavoro; Convenzione di Istanbul (violenza domestica)
-

Disuguaglianze di genere nelle transizioni familiari (Larenza)

- Le donne istruite rinunciano più spesso alla genitorialità per timore dell'impatto sulla carriera — negli uomini questa correlazione non esiste
- I nidi svizzeri costano il 35% del reddito familiare medio (vs. 14% OCSE): per le madri con redditi bassi, lavorare non conviene economicamente
- Studio Giudici & Bruno (2016, n=4.649 famiglie TI): 40% delle famiglie ticinesi non usa custodia esterna; i fattori principali non sono le preferenze, ma il reddito e la disponibilità di servizi nel comune
- Il Ticino ha solo 13 posti ogni 100 bambini 0-3 anni — tra i tassi più bassi della Svizzera

- Chi più beneficerebbe dei nidi (famiglie svantaggiate, alloggi lotte) è chi vi accede meno
 - **Monoparentalità**: oltre 80% dei casi di custodia esclusiva è femminile → amplifica le disuguaglianze preesistenti
 - Mancato versamento contributi: tre strumenti possibili — denuncia penale (raro, dilemma morale), anticipo alimenti (max 60 mesi in TI), aiuto all'incasso (bloccato dal minimo vitale del debitore, art. 285 CC)
-

Politica familiare ↔ sicurezza sociale

- Meno nascite → meno lavoratori → meno finanziamento per l'AVS: la politica familiare incide sulla sostenibilità del sistema previdenziale
 - Difficoltà di conciliazione → meno lavoro femminile → contributi ridotti → maggiore rischio di povertà in vecchiaia per le donne
 - In un sistema meritocratico-occupazionale come quello svizzero, la politica familiare è anche politica previdenziale.
-

Da ricordare: la politica familiare si regge su **tre gambe** (soldi, tempo, servizi) · la **sussidiarietà** è il principio organizzativo chiave · le disuguaglianze di genere non nascono con la separazione — ci sono già nella coppia e la separazione le **amplifica** · una politica familiare debole si scarica sul sistema di welfare per decenni